

**PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO
SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, A1-01, SECTOR
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCATORIA 32/16

CUESTIONARIO

TIPO TEST

TIEMPO DE REALIZACIÓN:

2 horas y 30 minutos

1. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
 - a) Corresponde al Consejo de Ministros la creación de los órganos directivos de los departamentos ministeriales, así como la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
 - b) La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, deberá recaer en otro ministro o en un secretario de Estado.
 - c) El Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
 - d) Corresponde al Presidente del Gobierno proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
2. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, del Gobierno:
 - a) La interposición de recursos de inconstitucionalidad es una atribución del Consejo de Ministros.
 - b) Los Ministros pueden delegar el ejercicio de competencias propias en favor de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
 - c) Mientras el Gobierno está en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales, puede aprobar decretos legislativos correspondientes a las delegaciones legislativas que hubieran aprobado las Cortes Generales antes de su disolución.
 - d) En las actas de las sesiones del Consejo de Ministros deber figurar la relación de asistentes, las deliberaciones y los acuerdos adoptados.
3. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española de 1978:
 - a) La declaración del estado de excepción requiere autorización previa del Congreso de los Diputados y del Senado.
 - b) Planteada una cuestión de confianza, se entenderá otorgada cuando obtenga, al menos, el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados.
 - c) Si una vez disuelto el Congreso de los Diputados se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a la declaración del estado de alarma, las competencias del Congreso habrían de ser asumidas por su Diputación Permanente.
 - d) En el caso de que una moción de censura no sea aprobada por el Congreso de los Diputados, no se podrá presentar otra en el siguiente periodo de sesiones.
4. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
 - a) No será posible elevar propuestas normativas para su aprobación por el órgano competente cuando dichas propuestas no figuren en el Plan Anual Normativo aprobado por el Gobierno.
 - b) Revisten la forma de Acuerdo del Consejo de Ministros las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
 - c) El presidente del Gobierno en funciones puede plantear la cuestión de confianza sobre una declaración de política general.
 - d) El Gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, de los ministros y, en su caso, de los secretarios de Estado.
5. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
 - a) El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Secretariado del Gobierno.
 - b) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico únicamente del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes y de los Ministros
 - c) Corresponde a las Comisiones Delegadas del Gobierno resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevadas al Consejo de Ministros.
 - d) Todos los actos y omisiones del Gobierno, salvo los que tengan carácter reservado por afectar a la seguridad del Estado, están sometidos al control político de las Cortes Generales.

6. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Todos los órganos directivos de la Administración General del Estado tienen la condición de alto cargo, a excepción de los secretarios generales técnicos.
 - b) El número, denominación y ámbito de competencia respectivo de las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del presidente del Gobierno.
 - c) Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas están adscritas orgánicamente a la Presidencia del Gobierno.
 - d) En el ámbito de cada Ministerio, la celebración de contratos y convenios es una atribución exclusiva del Ministro, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.
7. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal han de contar, en el momento de su creación, con un Plan de Actuación, que se completará con Planes Anuales.
 - b) En determinados supuestos, la transformación de entidades del sector público institucional estatal podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
 - c) Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal no pueden ejercer potestades administrativas.
 - d) La creación de los organismos públicos estatales se ha de efectuar por Ley o mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
8. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Una entidad pública empresarial de ámbito estatal no puede depender de un organismo autónomo vinculado a la Administración General del Estado.
 - b) Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.
 - c) Los estatutos de los organismos públicos se han de aprobar por ley.
 - d) Las universidades públicas no transferidas no forman parte del sector público institucional estatal.
9. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los Ministerios han de contar, en todo caso, con una Subsecretaría, y podrán contar con Secretarías de Estado y con una Secretaría General Técnica.
 - b) Los órganos directivos de los Ministerios se ordenan jerárquicamente de la siguiente forma: Secretario de Estado, Subsecretario y Director General.
 - c) Cualquier sociedad mercantil estatal puede transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de una fundación del sector público institucional estatal.
 - d) Todos los servicios territoriales de la Administración General del Estado en una Comunidad Autónoma se han de integrar, obligatoriamente, en la correspondiente Delegación del Gobierno.
10. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) En el ámbito de la Administración General del Estado, los nombramientos de directores generales han de efectuarse en todo caso entre funcionarios de carrera del Estado pertenecientes al subgrupo A1.
 - b) La jefatura superior del personal de las unidades dependientes de una Secretaría de Estado corresponde a la persona titular de esta.
 - c) Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
 - d) Corresponde a los Secretarios de Estado convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de sus competencias.

11. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Es obligatorio publicar los estatutos de los organismos públicos estatales con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo de los mismos.
 - b) Todo el personal al servicio de los organismos autónomos estatales debe ser personal funcionario.
 - c) Las fundaciones del sector público estatal pueden, excepcionalmente, ejercer potestades públicas.
 - d) El control de eficacia de las entidades integrantes del sector público institucional estatal corresponde al ministerio competente en materia de Hacienda.
12. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:
- a) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial se renueva en su totalidad cada 2 años, contados desde la fecha de su constitución.
 - b) De conformidad con la Constitución española de 1978, la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en los supuestos de alarma, excepción y sitio.
 - c) De conformidad con la Constitución española de 1978, los daños que sean causados por el normal funcionamiento de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado.
 - d) De conformidad con la Constitución española de 1978, los jueces en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni a organizaciones sindicales.
13. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:
- a) Podrán ser elegidos vocales del Consejo General del Poder Judicial, por el turno de juristas, aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en activo en la carrera judicial, siempre que cuenten con más de quince años de experiencia profesional.
 - b) Las candidaturas para la elección de vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial deben estar avaladas, necesariamente, por una Asociación Judicial.
 - c) Los presidentes de Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial.
 - d) Requieren informe favorable y vinculante del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley que versen sobre la determinación y modificación de las demarcaciones judiciales.
14. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) Son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre y la plataforma continental.
 - b) Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio.
 - c) Los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado deberán establecerse en virtud de Ley.
 - d) La ley de Presupuestos Generales del Estado puede crear tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
15. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) El procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia civil.
 - b) Corresponde al Consejo General del Poder Judicial proponer al Gobierno el nombramiento del Fiscal General del Estado.
 - c) El Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, podrá planificar la actividad económica para atender las necesidades colectivas.
 - d) Los créditos destinados a satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado solo pueden ser objeto de enmienda o modificación cuando no se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

16. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) El régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial debe establecerse mediante Ley.
 - b) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas.
 - c) Se exige autorización por ley para que el Estado y las Comunidades Autónomas puedan emitir deuda pública, pero no para que contraigan crédito
 - d) Se prohíben los Tribunales de excepción, salvo que por ley se prevean para supuestos y materias debidamente justificados.
17. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:
- a) Las Salas del Tribunal Constitucional, si así lo acuerda la mayoría absoluta de sus miembros, podrán apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal.
 - b) En el trámite de admisión puede atribuirse a la Sala del Tribunal Constitucional que corresponda la decisión de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado.
 - c) Los magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Senado han de ser elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
 - d) Contra las sentencias del Tribunal Constitucional solo procede, en su caso, recurso de súplica.
18. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:
- a) Podrán dar lugar a recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional las violaciones de derechos y libertades que tuvieran su origen, directo o indirecto, en una omisión de un órgano judicial.
 - b) El Tribunal Constitucional puede imponer una sanción pecuniaria a quien formule recursos de inconstitucionalidad o de amparo con temeridad o abuso de derecho.
 - c) La formalización de cualquier conflicto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas suspende inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiera dado lugar al conflicto.
 - d) El Ministerio Fiscal intervendrá potestativamente en determinados procesos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
19. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo:
- a) Producida la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo, los Adjuntos del anterior Defensor del Pueblo cesarán cuando se produzca el nombramiento de los nuevos Adjuntos.
 - b) Las funciones del Defensor del Pueblo son indelegables.
 - c) Corresponde a la Comisión Mixta Congreso-Senado otorgar la conformidad previa al nombramiento de los Adjuntos que le sean propuestos por el Defensor del Pueblo.
 - d) La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de funciones directivas en un partido político, pero no con la afiliación al mismo.
20. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas:
- a) La jurisdicción contable ejercida por el Tribunal de Cuentas es incompatible, respecto de unos mismos hechos, con el ejercicio de la potestad disciplinaria.
 - b) La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público al principio de sostenibilidad ambiental, entre otros.
 - c) Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal Supremo.
 - d) La jurisdicción contable ejercida por el Tribunal de Cuentas es incompatible, respecto de unos mismos hechos, con la actuación de la jurisdicción penal.

21. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) Los convenios que celebren entre sí las Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios requerirán autorización de las Cortes Generales.
 - b) Únicamente el Estado puede legislar en materia de contratos y concesiones administrativas.
 - c) Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de régimen de producción y comercio de explosivos.
 - d) El servicio meteorológico, la legislación sobre productos farmacéuticos y la inmigración son competencias exclusivas del Estado.
22. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) Corresponde al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el control del ejercicio de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que hayan sido delegadas mediante Ley Orgánica en las Comunidades Autónomas.
 - b) Los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas han de ser elegidos por las respectivas Asambleas Legislativas, de entre sus miembros.
 - c) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución ha de ser asumidas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
 - d) Si una Comunidad Autónoma actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previa autorización por mayoría absoluta del Senado, dirigirá requerimiento al Presidente de dicha Comunidad Autónoma instándole a la protección del referido interés general.
23. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) Los recursos del Fondo de Compensación al que se refiere el artículo 158 de la Constitución se podrán destinar a gasto corriente y de inversión.
 - b) La elección de los alcaldes corresponde exclusivamente a los concejales.
 - c) Mediante ley orgánica, y cuando se trate de territorios limítrofes, se podrá autorizar la federación de Comunidades Autónomas.
 - d) Ninguna autoridad puede adoptar medidas que indirectamente obstaculicen la libre circulación de bienes en el territorio español.
24. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:
- a) No se prevé que las Comunidades Autónomas puedan actuar como colaboradoras del Estado para la liquidación de los recursos tributarios de este último.
 - b) El Estado tiene competencia exclusiva en materia de régimen general de comunicaciones, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y bases de las obligaciones contractuales.
 - c) Las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en materia de montes y aprovechamientos forestales.
 - d) El Estado tiene competencia exclusiva en materia de alteraciones de términos municipales.
25. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) Elegido el President de la Generalitat, el Presidente de Les Corts lo ha de comunicar al Rey, a los efectos de su nombramiento, que se publicará en el *Boletín Oficial del Estado* y en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de quince días.
 - b) Son funciones de la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios la de preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que no sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones interdepartamentales.
 - c) Corresponde al President de la Generalitat, en el ejercicio de sus funciones de dirección y coordinación de la acción del Consell, nombrar y separar a los Vicepresidentes, Consellers y Secretarios Autonómicos.
 - d) Las disposiciones de carácter general entran en vigor el día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.

26. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) El President electo de la Generalitat comenzará a ejercer sus funciones a partir del día de la aprobación de su investidura por Les Corts.
 - b) Compete al Consell, en el uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, reglamentar el funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, en el ejercicio por las mismas de competencias propias y delegadas.
 - c) Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos.
 - d) La Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios ha de ser presidida por el miembro del Consell que ostente la condición de vicepresidente o vicepresidenta del Consell.
27. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:
- a) De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Consell podrá proponer la celebración de consultas populares sobre cuestiones de interés general en materias de ámbito autonómico, cuando así lo autorice el Senado por mayoría absoluta de sus miembros.
 - b) Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan una disminución de los créditos o un aumento de los ingresos presupuestarios requerirán la conformidad del Consell para su tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Les Corts.
 - c) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, se realice el proceso de participación entre grupos de interés previo a la elaboración de normas, se deberá incluir el resultado de ese proceso en el expediente de elaboración de la norma que se publique en el Portal de Transparencia.
 - d) La realización, en el procedimiento de elaboración de normas, de los procesos de participación previa entre los grupos de interés que se prevé en la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, no es compatible con los trámites de audiencia e información pública.
28. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) Corresponde al Consell resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas Consellerías.
 - b) Corresponde al Presidente de la Generalitat firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y las demás Comunidades Autónomas.
 - c) A las reuniones del Consell podrán asistir los Secretarios Autonómicos y Directores Generales, cuando sean convocados.
 - d) Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía:
 - 1. Decreto del President,
 - 2. Decreto del Consell,
 - 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell,
 - 4. Órdenes de Consellerías y
 - 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
29. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) La delegación del ejercicio de competencias realizadas por órganos del nivel administrativo requiere autorización previa del subsecretario de la conselleria.
 - b) Corresponde al subsecretario informar al personal directivo de cada conselleria de la procedencia legal y viabilidad económica de sus programas de actuaciones.
 - c) Corresponde al subsecretario formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la conselleria.
 - d) Los consellers cesan en sus funciones en caso de pérdida de la condición de Diputado de Les Corts.

30. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) Corresponde a los Consellers refrendar los proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, una vez aprobados por el Consell.
 - b) Corresponde al President de la Generalitat el ejercicio de las competencias estatutarias y legales de carácter ejecutivo que vengan atribuidas a la Generalitat y no estén expresamente atribuidas a otros órganos o instituciones de la misma.
 - c) Los decretos-leyes que dicte el Consell no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, ni a materias de carácter tributario.
 - d) Corresponde a la subsecretaría de cada Conselleria resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los centros directivos del departamento cuyos actos no agoten la vía administrativa.
31. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) La organización de las Consellerias se estructura en dos niveles: nivel directivo y nivel administrativo.
 - b) La responsabilidad patrimonial de la Administración pública de la Generalitat será exigible por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.
 - c) Los servicios periféricos de las consellerias son la expresión organizativa del principio de descentralización que ha de regir en la actividad de la administración de la Generalitat.
 - d) La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exigirá, en todo caso, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
32. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) El funcionamiento de las Comisiones Interdepartamentales creadas por el Consell se regulará mediante orden de la Conselleria que ostente la respectiva presidencia.
 - b) En el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Consell, si la materia objeto de regulación afecta a varias Consellerias, la coordinación de la elaboración del anteproyecto de Ley será ejercida por la Presidencia de la Generalitat.
 - c) Bajo la directa dependencia de los titulares de la presidencia y las consellerias, los titulares de las subsecretarías tienen competencia para ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa, dentro de los límites legales presupuestarios.
 - d) Los actos singulares emanados del Consell adoptarán la forma de Decreto del Consell cuando así lo disponga el propio Consell.
33. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) Es función de los subsecretarios disponer los gastos propios de los servicios de su Conselleria dentro de los límites legales y presupuestarios, así como la ordenación de pagos correspondientes.
 - b) Las competencias propias del Consell no son delegables en las Comisiones Delegadas del Consell.
 - c) Corresponde al Subsecretario de cada departamento informar los asuntos que el Conseller deba someter al Pleno del Consell.
 - d) Para la exigencia de las responsabilidades de orden penal y civil de las autoridades y funcionarios de la Generalitat se estará a lo dispuesto en la normativa autonómica en la materia, con la salvedad de que las referencias al Tribunal Supremo se entenderán hechas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

34. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
- a) El nivel administrativo de las consellerías se organiza en áreas, servicios, secciones y negociados, aunque se podrán establecer otras unidades cuando fuese necesario.
 - b) La creación de todo órgano directivo que suponga un incremento del gasto público ha de ir precedida por un estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus funciones.
 - c) En todas las Consellerías y en la Presidencia, como máximo órgano de nivel administrativo de cada una de ellas, existirá una Secretaría General Administrativa, dependiente del órgano directivo que determine el Reglamento Orgánico y Funcional de cada departamento.
 - d) Los consellers cesan en sus funciones por cese del President de la Generalitat, si bien continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consell.
35. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) La suspensión del procedimiento de apremio, aun cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, exige la previa prestación de garantía.
 - b) Solo podrán realizarse transferencias desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes cuando el objeto de la modificación sea dotar crédito para el funcionamiento de nuevas inversiones.
 - c) Salvo lo establecido por las leyes especiales, prescribe a los cuatro años el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la Generalitat de toda obligación que no se hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos.
 - d) La participación directa de la Generalitat en el capital social de las sociedades mercantiles de la Generalitat ha de ser siempre igual o superior al 50 %.
36. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) Los organismos públicos pueden depender funcionalmente de una o varias consellerías, sin perjuicio de su adscripción a la consellería que por razón de la materia sea competente en su actividad principal ordinaria.
 - b) La clasificación orgánica de los estados de ingresos de los Presupuestos de la Generalitat agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital y las operaciones financieras.
 - c) La extinción por compensación de las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública de la Generalitat con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor solo será posible cuando dichas deudas se encuentren en fase de gestión recaudatoria voluntaria.
 - d) El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el periodo de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat vigente en cada uno de dichos años o periodos.
37. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) El presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público empresarial y fundacional de la Generalitat tiene carácter limitativo y vinculante.
 - b) Los excesos de recaudación respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos del Presupuesto de la Generalitat se destinarán obligatoriamente al pago de intereses de la deuda, sin que puedan dar lugar a generaciones de crédito.
 - c) Las personas titulares de las consellerías, tanto en el ámbito de sus departamentos como en el de los organismos públicos vinculados o dependientes, son los órganos competentes para aprobar mediante orden las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
 - d) Se ha de dar cuenta a Les Corts, en la forma y trámite recogido en su reglamento, de todos los acuerdos de no disponibilidad de créditos que sean aprobados por el Consell.

38. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) Los presupuestos de explotación y de capital de las entidades integradas en el sector público empresarial y fundacional de la Generalitat se integrarán en los presupuestos consolidados de la Generalitat.
 - b) El presupuesto de gastos de personal de las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo de la Generalitat tiene carácter estimativo y no vinculante.
 - c) Las personas o entidades privadas a las que se les encomiende el manejo o custodia de los fondos o valores de naturaleza pública quedan obligadas, en el mismo acto, a prestar la correspondiente garantía.
 - d) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter excepcional que se realizan a los centros directivos para la atención inmediata de gastos puntuales.
39. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) Los programas de gasto se definen en términos mensuales, si bien deben contener referencias a los programas anuales en que se enmarcan.
 - b) La programación presupuestaria de la Generalitat se rige por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
 - c) En ningún caso podrán realizarse transferencias de crédito que minoren los créditos para gastos destinados a subvenciones de carácter nominativo.
 - d) La operación de reconocimiento de la obligación, en el marco de la ejecución del presupuesto de gastos, es el acto mediante el cual el órgano gestor de un gasto propone al órgano competente que ordene el pago consecuente para su cancelación.
40. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019:
- a) El nivel de vinculación de los créditos para inversiones reales de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos se determina, de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, atendiendo a la consignación por capítulo económico y programa presupuestario.
 - b) Corresponde a la persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria competente en materia de hacienda autorizar las transferencias de crédito entre los capítulos II del presupuesto de gastos de programas adscritos a una misma conselleria.
 - c) No pueden adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo anulables los acuerdos, resoluciones y cualquier otro acto administrativo que infrinjan esta norma.
 - d) Corresponde a las personas que tengan asignada la titularidad de las consellerias respectivas autorizar las transferencias de créditos de capítulo I entre programas de su propia conselleria.
41. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019:
- a) La supresión de líneas de subvención o transferencias no constituye modificación presupuestaria.
 - b) Las modificaciones presupuestarias que se autoricen en el presupuesto de la Administración de la Generalitat deben ser informadas, con carácter general, por la Intervención General.
 - c) La persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria competente en materia de hacienda dará cuenta a la comisión correspondiente de Les Corts, trimestralmente, del estado de ejecución del presupuesto de las sociedades mercantiles de la Generalitat.
 - d) Las subvenciones de naturaleza corriente y de capital concedidas en el ámbito de actuaciones del programa 134.10, «Cooperación Internacional al Desarrollo», podrán librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100 por ciento, con carácter previo a la justificación.

42. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) Las modificaciones de crédito deben publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en todo caso.
 - b) Las modificaciones de crédito solo deben publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* cuando su cuantía sea superior a 100.000 euros.
 - c) Las modificaciones de crédito solo deben publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* cuando se trate de ampliaciones, generaciones y anulaciones de crédito.
 - d) Las modificaciones de crédito deberán publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* cuando así lo establezca la ley anual de presupuestos.
43. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) De acuerdo con la clasificación económica, los créditos para gastos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se agrupan por secciones y servicios presupuestarios.
 - b) En los presupuestos de la Generalitat, los estados de gastos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se han de estructurar de acuerdo con las clasificaciones siguientes: orgánica, por programas, económica y territorial.
 - c) De acuerdo con la clasificación por programas, los créditos presupuestarios que forman los presupuestos de explotación y capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional se agrupan en función de los planes y programas de actuación que apruebe el Consell.
 - d) En los presupuestos de la Generalitat, los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se han de estructurar de acuerdo con las clasificaciones siguientes: orgánica, por programas, económica y territorial.
44. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) El procedimiento y los plazos para la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat se fijan por decreto del Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
 - b) Las disposiciones reglamentarias que solo afecten a la estructura orgánica y funcional de las consellerias no necesitan informe previo de la conselleria competente en materia de hacienda respecto a su adecuación a las disponibilidades presupuestarias.
 - c) La aprobación de cualquier acuerdo que suponga modificación de las condiciones retributivas del personal al servicio de una entidad del sector público instrumental de la Generalitat requiere el informe previo y vinculante de la conselleria competente en materia de hacienda.
 - d) Para la creación de deuda de la Generalitat basta la autorización mediante Acuerdo del Consell, previo informe vinculante de la conselleria competente en materia de hacienda.
45. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) Si el presupuesto de la Generalitat no ha sido aprobado por Les Corts antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, el Consell debe acordar la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior.
 - b) El presupuesto de gastos de los organismos autónomos integrantes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat es estimativo y no vinculante.
 - c) Los actos administrativos por los que se hayan destinado créditos para gastos a fines distintos de los autorizados por la correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat, pueden ser convalidados posteriormente mediante una modificación presupuestaria.
 - d) La aprobación de un decreto ley por el Consell requiere, con carácter previo, que la conselleria competente en materia de hacienda emita un informe respecto a su adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.

46. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
- a) En ningún caso podrán acceder a la condición de beneficiario de subvenciones las agrupaciones de personas físicas que carezcan de personalidad jurídica.
 - b) Las infracciones leves en materia de subvenciones podrán ser sancionadas con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y avales de la Administración u otros entes públicos.
 - c) Excepcionalmente, por razones de interés público, podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.
 - d) El importe de la subvención en ningún caso puede ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.
47. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) Los abonos a cuenta de la subvención supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación por parte de la persona beneficiaria de la realización de la actividad o adopción del comportamiento para el que se otorgó.
 - b) Todos los trámites del procedimiento de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.
 - c) Corresponde a las personas titulares de las consellerías la autorización del correspondiente convenio cuando las subvenciones de concesión directa se instrumenten a través de esta fórmula jurídica.
 - d) Los planes estratégicos de subvenciones tendrán un periodo de vigencia de un año, salvo que por la peculiar naturaleza del sector afectado resulte oportuno fijar una duración distinta.
48. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
- a) El control financiero de las subvenciones no puede extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, salvo que se trate de ayudas financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.
 - b) Quedan exoneradas de la constitución de garantías las personas físicas beneficiarias de subvenciones que actúen como empresarios o profesionales, siempre que el importe de la subvención concedida no exceda de 3000 euros.
 - c) Para la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones será preceptivo el informe previo de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada.
 - d) Las competencias para conceder subvenciones no pueden ser desconcentradas o delegadas.
49. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
- a) Cuando el destinatario de la subvención sea una persona física, los impuestos indirectos podrán ser considerados gasto subvencionable, aun cuando fueran susceptibles de recuperación o compensación.
 - b) La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.
 - c) Salvo disposición en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, tendrá la consideración de gasto realizado todo aquel que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del ejercicio presupuestario en el que se concedió la subvención.
 - d) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los premios que se otorguen previa solicitud del beneficiario.
50. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:
- a) Según el Tratado de la Unión Europea, la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de proporcionalidad y el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de atribución y subsidiariedad.
 - b) La Unión Europea sustituyó y sucedió a la Comunidad Europea a partir del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
 - c) El Tratado de Lisboa fue firmado el 13 de diciembre de 2007 por los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.
 - d) Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán alguno de los siguientes actos jurídicos: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, dictámenes y declaraciones.

51. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea:
- a) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados.
 - b) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea solo tiene valor interpretativo de los Tratados.
 - c) El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales tiene el mismo valor jurídico que los Tratados.
 - d) El reconocimiento de los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea supone una ampliación de las competencias de la Unión Europea previstas en los Tratados.
52. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) La iniciativa en el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea corresponde, en general, a los Estados miembros.
 - b) La iniciativa en el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea corresponde, en general, al Consejo.
 - c) La Comisión solo tiene iniciativa para la adopción de actos legislativos en los casos específicos previstos por los Tratados.
 - d) El Parlamento Europeo solo tiene iniciativa para la adopción de actos legislativos en los casos específicos previstos por los Tratados.
53. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) Los reglamentos de la Unión Europea pueden tener como destinatarios a todos o a algunos Estados miembros.
 - b) Las directivas de la Unión Europea tienen siempre como destinatarios a todos los Estados miembros.
 - c) Los dictámenes de las instituciones de la Unión Europea pueden tener carácter obligatorio en alguno de sus elementos.
 - d) Las decisiones de la Unión Europea son obligatorias en todos sus elementos aunque no tengan destinatarios concretos.
54. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión de un reglamento, una directiva o una decisión.
 - b) Los dictámenes solo tienen efecto directo en los casos en que los tratados les atribuyen carácter vinculante.
 - c) En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones.
 - d) El Comité de Conciliación, compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un número igual de miembros que representan al Parlamento Europeo, es quien finalmente aprueba los actos legislativos en el procedimiento legislativo ordinario cuando el Parlamento y el Consejo no han adoptado, en primera y segunda lectura, una posición común.
55. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo está formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
 - b) El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros cuatro miembros nombrados por la Comisión Europea. Su mandato tiene una duración de ocho años y es renovable.
 - c) Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados para un período de seis años y su mandato es renovable.
 - d) Los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen efecto suspensivo automático cuando son interpuestos por el Consejo Europeo.

56. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea:
- a) Si el Parlamento Europeo aprueba una moción de censura contra la Comisión, todos los miembros de esta deben dimitir colectivamente.
 - b) El Consejo Europeo elige a su presidente por mayoría cualificada para un período coincidente con el mandato de los miembros del Parlamento Europeo.
 - c) La presidencia del Consejo Europeo la ejercen por turno los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros.
 - d) El presidente del Consejo Europeo es elegido por el Parlamento Europeo.
57. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión europea:
- a) En caso de que el Parlamento Europeo apruebe una moción de censura contra el Presidente del Consejo, este debe presentar su dimisión y el Consejo debe elegir un nuevo presidente.
 - b) A partir del 1 de enero de 2020, el mandato de la Comisión será de 3 años.
 - c) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad asume, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Presidente del Consejo Europeo.
 - d) El Presidente del Consejo Europeo asume, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
58. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) Salvo disposición en contrario de los Tratados, el Parlamento Europeo decide por mayoría de los votos emitidos.
 - b) En aplicación del principio de transparencia, todas las sesiones del Parlamento Europeo y del Consejo son públicas.
 - c) En caso de votación, los miembros del Consejo Europeo no pueden ser representados por otros miembros del mismo.
 - d) La abstención de alguno de los miembros del Consejo Europeo, presente o representado, impide la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieren unanimidad.
59. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea:
- a) El Consejo se pronuncia por mayoría cualificada, excepto cuando actúa a propuesta de la Comisión y adopta sin modificaciones la posición de esta.
 - b) El Consejo se pronuncia por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados disponen otra cosa.
 - c) El Consejo Europeo se pronuncia por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados disponen otra cosa.
 - d) Si el Consejo Europeo constata por unanimidad la existencia de violaciones graves y persistentes por parte de un Estado miembro de los valores fundamentales de la Unión contemplados en el artículo 2 del Tratado, dicho Estado queda automáticamente privado de su derecho de voto en el Consejo.
60. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:
- a) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que las directivas tienen efecto directo en determinados casos.
 - b) El efecto directo de las directivas es una construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 - c) Si transcurre el plazo de transposición de una directiva sin que el Estado adopte las medidas de ejecución correspondientes, todas las disposiciones de la directiva pasan a ser directamente aplicables a los nacionales de dicho Estado.
 - d) Las decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión Europea deben designar siempre los destinatarios a los que se dirigen.

61. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) En el procedimiento legislativo ordinario, los actos solo pueden ser aprobados después de pasar, como mínimo, por segunda lectura.
 - b) En el procedimiento legislativo ordinario, cabe la posibilidad de que los actos queden aprobados en segunda lectura sin pronunciamiento expreso del Parlamento Europeo.
 - c) En el procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo puede, en segunda lectura, enmendar la posición del Consejo, pero no puede poner fin al procedimiento legislativo.
 - d) En el procedimiento legislativo ordinario, la adopción de acuerdos por el Comité de Conciliación requiere la mayoría cualificada de los representantes del Consejo, del Parlamento y de la Comisión.
62. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) La ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión Europea es competencia exclusiva de la Comisión.
 - b) El Consejo y el Parlamento, mediante actos aprobados por el procedimiento legislativo ordinario, pueden delegar en la Comisión la adopción de actos legislativos de alcance general.
 - c) El ejercicio de las competencias de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes por parte de la Comisión está sujeto al control de los Estados miembros.
 - d) El control del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión se efectúa por el Parlamento, a través del procedimiento consultivo, o por el Consejo, a través del procedimiento de examen.
63. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) Corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlar la legalidad de los dictámenes de la Comisión.
 - b) El Parlamento Europeo está legitimado para presentar recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante cualquier violación de los Tratados por parte de otra institución de la Unión.
 - c) El Parlamento Europeo solo está legitimado para interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra actos de otras instituciones cuando estos afecten a las prerrogativas del Parlamento.
 - d) El Consejo puede dirigir recomendaciones al Banco Central Europeo en relación con la ejecución de la política monetaria.
64. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Las competencias de los órganos colegiados para cuyo ejercicio se requiere un quórum o mayoría especial no pueden ser objeto de delegación.
 - b) Las medidas limitativas del ejercicio de derechos individuales o colectivos que adopten las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias solo pueden producir diferencias de trato discriminatorias en los casos en que sea necesario para proteger el interés público.
 - c) Los miembros de un órgano colegiado quedan exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos del órgano cuando votan en contra, pero no cuando se abstienen.
 - d) El correo electrónico es uno de los medios electrónicos mediante los cuales los órganos colegiados pueden celebrar válidamente sesiones a distancia.
65. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
 - b) En caso de que el Secretario no miembro de un órgano colegiado sea suplido por un miembro del órgano, este solo podrá actuar con voz pero sin voto.
 - c) La realización de actividades de carácter material o técnico de competencia de las Entidades de Derecho Público puede ser encomendada a cualquier entidad del sector público instrumental de la misma o de distinta Administración.
 - d) Las delegaciones de firma deben publicarse, para su eficacia, en el *Boletín Oficial del Estado*, en el boletín oficial de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano delegante.

66. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los órganos de una Administración pública solo pueden delegar el ejercicio de sus competencias en órganos de la misma Administración que dependan jerárquicamente de aquéllos.
 - b) Las competencias que se ejercen por delegación se pueden delegar, excepto en los casos en que una ley o una disposición reglamentaria lo prohíba expresamente.
 - c) El órgano que delega su competencia para resolver un procedimiento solo puede revocar la delegación antes de que se hayan emitido los informes o dictámenes que resulten preceptivos.
 - d) Los instrumentos de formalización de las encomiendas de gestión entre órganos de una misma Administración deben ser en todo caso objeto de publicación, en el *Boletín Oficial del Estado*, en el boletín oficial de la comunidad autónoma o en el de la provincia según la Administración a la que pertenezca el órgano encomendante.
67. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los actos administrativos que se dicten incumpliendo lo dispuesto en una orden de servicio son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que se pudiera incurrir.
 - b) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas pueden delegar la titularidad de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración o en Organismos públicos o Entidades de Derecho Público.
 - c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado.
 - d) No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
68. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los convenios interadministrativos no son válidos si no regulan expresamente su régimen de modificación.
 - b) Solo es necesario que los convenios establezcan mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de su ejecución cuando contengan obligaciones económicas para las partes.
 - c) Los convenios que establecen compromisos económicos superiores a 600.000 euros deben ser notificados al Tribunal de Cuentas o al órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda.
 - d) Todos los convenios que establecen compromisos económicos, con independencia de cuál sea su cuantía, deben ser notificados al Tribunal de Cuentas o al órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda.
69. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) El cumplimiento de los acuerdos adoptados por una comisión bilateral de cooperación es exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de la Administración General del Estado, pero no por parte de las administraciones de las comunidades autónomas.
 - b) El cumplimiento de los acuerdos adoptados por una comisión bilateral de cooperación es exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de las administraciones de las comunidades autónomas, pero no por parte de la Administración General del Estado.
 - c) El cumplimiento de los acuerdos adoptados por una comisión bilateral de cooperación solo es exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa cuando se haya previsto expresamente que tengan carácter obligatorio para las dos administraciones que lo suscriban.
 - d) El cumplimiento de los acuerdos adoptados por las comisiones bilaterales de cooperación no es exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
70. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Solo la Administración General del Estado puede, en determinados casos, negar la asistencia y colaboración que le sea solicitada por otra administración para el eficaz ejercicio de sus competencias.
 - b) Un organismo público puede negar la asistencia y colaboración que requiera una Administración pública para el ejercicio de sus competencias si no está facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica.
 - c) La facultad de coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones públicas en una determinada materia para la consecución de un resultado común corresponde en exclusiva a la Administración General del Estado.
 - d) Los acuerdos de los órganos de cooperación que hayan sido adoptados con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros son siempre de cumplimiento obligatorio para todas las administraciones que forman parte del órgano.

71. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los representantes de las administraciones de las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales tienen voto ponderado en función de la población de cada comunidad.
 - b) Corresponde a las conferencias sectoriales ser informadas de los criterios objetivos que fija cada año el Ministerio de Hacienda como base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios.
 - c) Cuando se trata de asuntos en los que, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias en la materia de que se trate, corresponde a la Administración General del Estado ejercer funciones de coordinación, los acuerdos de las conferencias sectoriales son de cumplimiento obligatorio para todas las administraciones integrantes de las mismas, aunque hayan votado en contra.
 - d) Las conferencias sectoriales deben ser convocadas al menos una vez al año por el representante de la comunidad autónoma a la que por turno corresponda ejercer la presidencia.
72. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante decretos y ordenanzas.
 - b) La citada Ley 40/2015 no es aplicable a las sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de las administraciones públicas.
 - c) La avocación de competencias solo es posible cuando se trata de competencias que se ejercen por delegación o por encomienda de gestión.
 - d) Los acuerdos de avocación de competencias no son susceptibles de recurso administrativo.
73. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) Para la válida constitución de un órgano colegiado es imprescindible la asistencia de su presidente y su secretario o, en su caso, de quienes les suplan.
 - b) Cuando una encomienda de gestión tiene por objeto prestaciones propias de los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público, el expediente debe someterse antes de su aprobación al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere.
 - c) Mediante la delegación se traslada la titularidad de la competencia y mediante la encomienda de gestión se traslada solo su ejercicio.
 - d) La delegación de competencias para la adopción de disposiciones de carácter general solo es posible entre órganos de una misma Administración.
74. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) La Ley 39/2015 se aplica a las entidades locales solo de forma supletoria, en lo que no esté previsto en la legislación básica de régimen local.
 - b) A efectos de la Ley 39/2015, el sector público institucional solo comprende los organismos públicos y las entidades de derecho público dependientes de las administraciones públicas.
 - c) Las universidades públicas se rigen por la Ley 39/2015 y supletoriamente por su normativa específica.
 - d) Las entidades de derecho privado dependientes de las administraciones públicas están sujetas a la Ley 39/2015 cuando ejerzan potestades administrativas.

75. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo de 2018, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de dicha Ley:
- a) Las comunidades autónomas están obligadas a publicar anualmente un Plan normativo que contenga las iniciativas legislativas o reglamentarias que prevean aprobar al año siguiente.
 - b) En el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias, el trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyecto normativo debe celebrarse en todo caso.
 - c) En el ámbito de la Administración General del Estado, la habilitación para el desarrollo reglamentario de las leyes debe conferirse, con carácter general, al Gobierno, y solo excepcionalmente a los titulares de los departamentos ministeriales o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos.
 - d) En el ámbito de las comunidades autónomas, la habilitación para el desarrollo reglamentario de las leyes debe conferirse, con carácter general, al Consejo de Gobierno y solo excepcionalmente a los titulares de las consejerías de gobierno u órganos dependientes o subordinados de ellos.
76. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) La recusación promovida por los interesados solo conlleva la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento si transcurre el plazo de resolución de la recusación sin que el superior jerárquico del recusado se haya pronunciado sobre la misma.
 - b) La recusación promovida por los interesados conlleva la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento desde la fecha en que se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
 - c) La recusación promovida por los interesados no produce la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento si, a juicio del superior jerárquico del recusado, ha sido planteada de manera injustificada y con el único fin de retrasar la conclusión del procedimiento.
 - d) La recusación no conlleva en ningún caso la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento.
77. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Las personas jurídicas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
 - b) Las asociaciones sin ánimo de lucro no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de trámites en los procedimientos administrativos.
 - c) Una persona física que ejerce la abogacía está obligada a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de trámites en cualquier procedimiento administrativo, esté o no relacionado con su actividad profesional.
 - d) La falta o insuficiente acreditación de la representación impide que se tenga por realizado el acto de que se trate hasta que se haya subsanado el defecto dentro del plazo que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
78. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Los grupos de afectados y las uniones o entidades sin personalidad jurídica no pueden tener en ningún caso capacidad de obrar ante las administraciones públicas.
 - b) Los grupos de afectados y las uniones o entidades sin personalidad jurídica tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas siempre que sus integrantes sean titulares de un derecho o interés legítimo de carácter colectivo.
 - c) Los grupos de afectados y las uniones o entidades sin personalidad jurídica podrán tener capacidad de obrar ante las administraciones públicas cuando lo declare expresamente una Ley.
 - d) Los menores de edad solo tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas si actúan asistidos por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

79. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Cualquier persona jurídica puede actuar en representación de otra ante las Administraciones públicas.
 - b) La falta de acreditación de la representación, cuando se trata de desistimiento de acciones o renuncia de derechos, no es susceptible de subsanación.
 - c) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones en nombre de otra persona, será necesario acreditar la representación del interesado cuando así lo exijan las normas sustantivas reguladoras de la materia de que se trate.
 - d) Para la formulación de solicitudes, la Administración debe en todo caso requerir a los interesados el uso de la firma por cualquiera de los sistemas de firma admitidos por la misma.
80. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) El acto que declara la inadmisión de un procedimiento de revisión de oficio no necesita ser motivado cuando su objeto sea una disposición administrativa.
 - b) En las notificaciones por medios electrónicos, la falta de práctica por las Administraciones Públicas del envío del aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
 - c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá que ha sido rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
 - d) Serán nulas de pleno derecho, entre otras, las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales.
81. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Cuando los actos administrativos se produzcan de forma verbal, deberá dejarse constancia escrita de los mismos en todo caso.
 - b) Los actos administrativos deben producirse por escrito, y a través de medios electrónicos cuando esta sea la forma más adecuada de expresión y constancia.
 - c) Los actos administrativos deben producirse por escrito a través de medios electrónicos en todo caso.
 - d) Los actos administrativos deben producirse por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
82. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Los actos administrativos tienen eficacia retroactiva siempre que se dicten en sustitución de actos anulados y produzcan efectos favorables al interesado.
 - b) Los actos administrativos pueden, excepcionalmente, tener eficacia retroactiva si, entre otros requisitos, se dictan en sustitución de actos anulados o producen efectos favorables al interesado.
 - c) Los actos administrativos tienen eficacia retroactiva siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
 - d) Los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva siempre que las personas titulares de derechos o intereses legítimos que pudieran verse vulnerados manifiesten expresamente su conformidad con dicha retroactividad.
83. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido que causen indefensión son anulables.
 - b) Los actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son nulos de pleno derecho.
 - c) Los actos de las Administraciones Públicas serán nulos de pleno derecho en los casos previstos específicamente en la citada Ley 39/2015, y en cualquier otro caso que se establezca expresamente por una norma legal o reglamentaria.
 - d) La Administración podrá convalidar los actos nulos y los anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

84. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Las medidas provisionales que se hubieran adoptado antes de la iniciación de un procedimiento administrativo quedarán sin efecto si, en un plazo de quince días desde su adopción, no se ha iniciado el procedimiento mediante acuerdo del órgano competente.
 - b) El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo estará obligado a adoptar las medidas provisionales que soliciten los interesados siempre que no comporten gasto para la Administración y no impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
 - c) Las medidas provisionales no pueden implicar violación de derechos amparados por las leyes, salvo en casos de urgencia inaplazable en los que resulte necesario para la protección provisional de los intereses implicados.
 - d) Las medidas provisionales adoptadas en un procedimiento administrativo no pueden ser alzadas mientras no recaiga resolución que ponga fin al mismo y establezca lo que proceda respecto a aquellas.
85. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento.
 - b) El órgano administrativo que tramita un procedimiento está obligado a disponer su acumulación a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que su tramitación y resolución corresponda al mismo órgano.
 - c) Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas presenta su solicitud presencialmente, la Administración debe requerirle para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya realizado la subsanación.
 - d) En el procedimiento administrativo común podrán aplicarse como medidas provisionales, entre otras, el embargo preventivo de bienes y rentas, el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble, y la prenda o hipoteca de bien inmueble.
86. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) El sentido del silencio es siempre desestimatorio en todos los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.
 - b) El apoderamiento «apud acta» solo se puede otorgar mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la citada Ley.
 - c) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación, así como el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, no son susceptibles de recurso.
 - d) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán, en todo caso, con el que figure en primer término.
87. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son anulables.
 - b) Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son nulas.
 - c) Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son nulas, salvo cuando sean confirmadas por el superior jerárquico de la autoridad que dictó la disposición vulnerada.
 - d) Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son nulas, salvo en los casos en que dicha vulneración esté expresamente autorizada por la disposición vulnerada.
88. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) En un procedimiento iniciado a solicitud de varios interesados, la renuncia por parte de uno de ellos al derecho en que se funde la solicitud pone fin al procedimiento, debiendo los restantes interesados iniciar un nuevo procedimiento.
 - b) Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas solo forman parte del expediente administrativo cuando se trata de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
 - c) Los interesados en un procedimiento administrativo tienen, entre otros, el derecho a no presentar documentos originales en los casos en que la normativa aplicable así lo prevea.
 - d) Quienes presenten alegaciones u observaciones en el trámite de información pública adquieren la condición de interesados y tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.

89. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Mediante disposición reglamentaria, los recursos de alzada y reposición pueden ser sustituidos, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, por procedimientos de conciliación, mediación o arbitraje.
 - b) La declaración de lesividad solo puede adoptarse en el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
 - c) Las disposiciones administrativas de carácter general son susceptibles de recurso extraordinario de revisión si se hubieran dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho o maquinación fraudulenta.
 - d) Los actos de las entidades locales afectados por alguna de las causas de nulidad de pleno derecho pueden ser declarados nulos por acuerdo del pleno de la corporación u órgano colegiado superior de la entidad, previo informe favorable de la Administración competente en materia de coordinación de las entidades locales.
90. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Las disposiciones sancionadoras de aplicación en el procedimiento sancionador son las vigentes en el momento de producirse los hechos constitutivos de infracción.
 - b) Las disposiciones sancionadoras de aplicación en el procedimiento sancionador son las vigentes en el momento en que se dicte el acuerdo de inicio del procedimiento.
 - c) Las disposiciones sancionadoras de aplicación en el procedimiento sancionador son las vigentes en el momento en que se dicte la propuesta de resolución.
 - d) La cuantía de una sanción de carácter pecuniario, aun después de haber sido cumplida por el infractor, podrá reducirse como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva disposición sancionadora favorable, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la notificación de la resolución sancionadora.
91. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) El acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador debe encomendar la fase instructora y la fase sancionadora a órganos distintos, salvo cuando se trata de procedimientos relativos a la comisión de infracciones calificadas como leves.
 - b) Cuando un procedimiento sancionador se inicia por denuncia, la incoación se habrá de comunicar al denunciante solo si así lo prevén las normas que regulan el procedimiento.
 - c) El procedimiento por responsabilidad patrimonial de la Administración no se podrá instruir si, después de haber notificado el acuerdo de iniciación a los particulares presuntamente lesionados, estos no se personan en el plazo establecido.
 - d) En la solicitud de inicio de un procedimiento administrativo, el solicitante tiene la obligación de hacer constar, además del medio electrónico o lugar físico donde desea que se practiquen las notificaciones, una dirección de correo electrónico con el fin de que la Administración le avise del envío o puesta a disposición de la notificación.
92. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Cuando el infractor persiste de forma continuada en la realización de una conducta tipificada como infracción, no se pueden iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por la misma conducta mientras no recaiga una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.
 - b) Los documentos formalizados por cualquier funcionario en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por el mismo, harán prueba de dichos hechos, salvo que se acredite lo contrario.
 - c) El acuerdo de iniciación de un procedimiento de naturaleza sancionadora se ha de comunicar al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se debe notificar a los interesados, entendiendo en todo caso por tales al inculpado y al denunciante.
 - d) En el procedimiento administrativo, todo denunciante tiene los mismos derechos que cualquier otro interesado.

93. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) En caso de recurso contra un acto administrativo, si hay otros interesados distintos del recurrente, solo se les ha de dar traslado del recurso si se han de tener en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario.
 - b) En caso de recurso contra un acto administrativo, si hay otros interesados distintos del recurrente, debe dárseles en todo caso traslado del recurso para que puedan presentar alegaciones.
 - c) En caso de recurso contra un acto administrativo, se habrá de dar audiencia solo a aquellos interesados para los cuales se pudieran derivar efectos perjudiciales en caso de que se estimara el recurso.
 - d) En caso de recurso contra un acto administrativo, si en la resolución del recurso han de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, deberán ponerse de manifiesto a todos los interesados salvo a aquellos que hubieran podido conocerlos con anterioridad a dictarse la resolución impugnada.
94. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los recursos administrativos es de un mes en el caso del recurso de alzada y de tres meses en el caso del recurso potestativo de reposición.
 - b) Las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos administrativos, cualquiera que sea su contenido, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
 - c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso administrativo, pero sí revisión de oficio si son nulas y declaración de lesividad si son anulables.
 - d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de tres meses en el caso del recurso de alzada y de un mes en el caso del recurso potestativo de reposición.
95. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) En caso de que se interponga un recurso administrativo ante un órgano incompetente, la incompetencia de este será en todo caso causa de inadmisión del recurso.
 - b) El recurso potestativo de reposición puede interponerse indistintamente ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado o ante el superior jerárquico al que corresponda resolverlo.
 - c) El órgano a quien compete resolver el recurso en vía administrativa deberá acordar la suspensión del acto recurrido siempre que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la citada Ley 39/2015.
 - d) En los recursos administrativos, la existencia de un vicio de forma en el acto impugnado no impide resolver sobre el fondo del asunto.
96. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, de derecho o aritméticos existentes en sus actos.
 - b) Cuando el recurso extraordinario de revisión se fundamenta en que al dictarse la resolución impugnada se hubiese incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el plazo máximo de interposición es de dos años a partir de la fecha de notificación de la resolución.
 - c) Solo se puede interponer recurso de alzada o de reposición contra actos de trámite si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
 - d) Los recursos contra actos administrativos que se fundamentan únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general deben interponerse en todo caso ante el órgano que dictó dicha disposición.
97. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) El procedimiento sancionador no puede concluir por caducidad en ningún caso.
 - b) En el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver no puede separarse de la propuesta de resolución en cuanto a la determinación de la gravedad de la infracción que corresponda a los hechos probados en el curso del procedimiento.
 - c) En el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver solo puede apartarse de la propuesta de resolución, en cuanto a la determinación de la infracción, en caso de que considere que su gravedad es inferior a la propuesta.
 - d) En el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver solo puede apartarse de la propuesta de resolución, en cuanto a la determinación de la infracción, en caso de que considere que su gravedad es superior a la propuesta.

98. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial solo pueden iniciarse a solicitud de los interesados.
 - b) Solo se puede iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial mientras no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.
 - c) El derecho a reclamar a las Administraciones públicas la responsabilidad por daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional prescribe al año de la notificación de la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional.
 - d) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, las partes pueden acordar la cuantía y modo de la indemnización por aplicación de los criterios que libremente determinen, siempre que su importe no sea superior al que resultaría de la aplicación de los criterios establecidos en la legislación fiscal y de expropiación forzosa.
99. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- a) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá en todo caso los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan contra dicho personal.
 - b) La reincidencia, como criterio de graduación de las sanciones, se produce por la comisión en el término de un año de más de una infracción administrativa cuando así haya sido declarado por resolución que agote la vía administrativa.
 - c) Cuando las Administraciones Públicas actúen a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad patrimonial se exigirá de conformidad con las normas sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
 - d) Cuando las autoridades y demás personal al servicio de una Administración causen daños y perjuicios en sus bienes o derechos por dolo, o por culpa o negligencia graves, la Administración podrá exigirles responsabilidad por los daños causados cuando lo estime necesario para el interés público.
100. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
- a) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial solo pueden alegarse los daños que sean efectivos, evaluables económicamente, líquidos e individualizados con relación a una persona o grupo de personas, salvo cuando se trate de obtener el resarcimiento de daños morales.
 - b) Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad patrimonial, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.
 - c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los supuestos de caso fortuito o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la norma legal o reglamentaria de aplicación.
 - d) La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por normas con rango de Ley, y solo podrá ejercerse por los órganos administrativos a los que dichas normas legales se la hayan atribuido de forma expresa.
101. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
- a) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo es materia de negociación colectiva.
 - b) Los empleados públicos tienen derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.
 - c) La carrera vertical consiste en la progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
 - d) Corresponde a las Administraciones Públicas determinar los efectos de la evaluación del desempeño sobre la percepción de las retribuciones básicas y complementarias.

- 102. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:**
- a) Excepcionalmente, y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las condiciones económicas, podrá suspenderse el cumplimiento de los convenios colectivos ya firmados que afecten al personal laboral de las Administraciones Públicas.
 - b) La presidencia de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas corresponde, rotatoriamente, al Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias.
 - c) Los funcionarios de carrera en situación de servicio en otras Administraciones Públicas pierden el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos que efectúe su Administración de origen.
 - d) Constituye falta disciplinaria grave la adopción de acuerdos ilegales que causen cualquier tipo de perjuicio a la Administración.
- 103. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:**
- a) Los funcionarios de carrera en situación de excedencia por cuidado de familiares pueden participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
 - b) Cuando en un procedimiento disciplinario se adopta como medida cautelar la suspensión provisional, el tiempo de duración de la misma se computará como de excedencia forzosa en caso de que la suspensión no sea finalmente declarada firme.
 - c) Se podrá nombrar funcionarios interinos, por razones justificadas de necesidad y urgencia, para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 6 meses.
 - d) Los funcionarios públicos que sean nombrados como personal eventual no podrán permanecer en la situación de servicio activo.
- 104. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:**
- a) El funcionario que acceda a un nuevo puesto del sector público que sea incompatible con el que esté desempeñando, dispondrá de dos meses para optar por uno de ellos, a contar desde la toma de posesión.
 - b) Los funcionarios públicos pueden compatibilizar su actividad con el desempeño retribuido como miembros electivos de las corporaciones locales en régimen de dedicación exclusiva.
 - c) Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad autorizado en el sector público no se computan a efectos de trienios.
 - d) Se exceptúa del régimen de incompatibilidades la participación ocasional en coloquios y programas en medios de comunicación social, siempre que dicha participación no suponga más de 75 horas al año.
- 105. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:**
- a) Las retribuciones básicas del personal laboral están integradas por el sueldo asignado a cada grupo de clasificación profesional y por los trienios.
 - b) Los funcionarios públicos que sean designados personal eventual no pueden optar por permanecer en la situación de servicio activo.
 - c) Los funcionarios en situación de servicios especiales tienen derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
 - d) El plazo de prescripción de las sanciones disciplinarias comenzará a contar desde su notificación.
- 106. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana:**
- a) Corresponde al Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) establecer los programas y el contenido de las pruebas de selección de personal.
 - b) El nombramiento de personal directivo público profesional requiere autorización previa por acuerdo del Consell.
 - c) El personal funcionario de carrera que sea designado personal directivo público profesional será declarado en la situación administrativa de excedencia voluntaria automática por interés particular.
 - d) Dentro de los cuerpos funcionariales, por razón de la especialización de sus funciones, podrán existir grupos y subgrupos de clasificación profesional.

- 107. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana:**
- a) El funcionario o funcionaria que desempeñe un puesto de trabajo mediante nombramiento provisional por mejora de empleo dejará de percibir los trienios que tuviera reconocidos en el momento del nombramiento.
 - b) Las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación no pueden ser declaradas desiertas si existe un aspirante que reúne los requisitos exigidos
 - c) Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por concurso solo pueden quedar desiertas cuando no exista ningún aspirante que reúna los requisitos exigidos en las bases.
 - d) Con carácter general, la progresión en el sistema de grados de desarrollo profesional de la carrera horizontal del personal funcionario será consecutiva.
- 108. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana:**
- a) Los presupuestos reflejarán únicamente los créditos correspondientes a los puestos de trabajo que se encuentren efectivamente ocupados a la finalización del ejercicio inmediatamente anterior.
 - b) El sistema de concurso se aplicará de manera ordinaria y regular para la selección del personal funcionario.
 - c) Las leyes de creación de los entes de derecho público que conforman la administración de la Generalitat podrán disponer, bien que la gestión del personal laboral propio adscrito a los mismos corresponda a los citados entes, bien que sea ejercida por la Conselleria competente en materia de función pública.
 - d) Al president o a la presidenta de la Generalitat, como máxima autoridad en materia de función pública, le corresponde acordar la separación del servicio del personal funcionario de la Generalitat.
- 109. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana:**
- a) Sólo pueden ser clasificados como puestos de naturaleza laboral aquellos que impliquen el ejercicio de una profesión colegiada.
 - b) El personal eventual cesa automáticamente cuando cesa el personal funcionario al que presta su función asesora o de confianza.
 - c) El personal funcionario de la administración de la Generalitat se estructura en grupos de clasificación profesional por razón del carácter homogéneo de las funciones a desempeñar y de las competencias, las capacidades y los conocimientos comunes acreditados a través de un procedimiento selectivo.
 - d) El régimen de incompatibilidades del personal directivo profesional será el establecido para los altos cargos de la administración general del Estado o, en su caso, el que pueda establecerse para los altos cargos de la administración de la Generalitat.
- 110. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana:**
- a) Dentro de las retribuciones complementarias, el componente de desempeño del complemento del puesto de trabajo retribuye la dificultad técnica y la responsabilidad que concurre en el puesto.
 - b) La adjudicación de un puesto de trabajo clasificado para su provisión por más de un cuerpo puede conllevar la integración del personal funcionario en un cuerpo distinto al de pertenencia, siempre que se tenga la titulación y demás requisitos requeridos para ello.
 - c) En el procedimiento de remoción de personal funcionario de carrera de un puesto de trabajo obtenido por concurso deberá ser oída la junta de personal correspondiente.
 - d) Los funcionarios y funcionarias que hayan sido cesados en un puesto de libre designación quedan en la situación administrativa de expectativa de destino.
- 111. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana:**
- a) Las convocatorias podrán ser de carácter unitario para el acceso a distintos cuerpos, pero no a distintas agrupaciones profesionales funcionariales.
 - b) Las convocatorias de los procesos selectivos pueden establecer, motivadamente, que una vez superada la fase de oposición o el concurso-oposición, las personas aspirantes deban realizar un curso de formación, periodo de prácticas o ambos conjuntamente.
 - c) El concurso para la provisión de puestos de trabajo puede ser general o específico, según se determine en la oferta anual de empleo público.
 - d) El personal funcionario deberá permanecer un mínimo de dos años en el puesto de trabajo obtenido por permuta.

112. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana:
- a) La Administración de la Generalitat puede realizar convocatorias de provisión de puestos de trabajo por concurso dirigidas exclusivamente a personal con diversidad funcional de carácter intelectual.
 - b) Las comisiones de servicios finalizarán por la provisión definitiva del puesto de trabajo únicamente cuando se trate de puestos correspondientes a la categoría de entrada del cuerpo correspondiente
 - c) El órgano competente para convocar las pruebas de selección de personal de la Administración de la Generalitat es la dirección general competente en materia de función pública.
 - d) Solo puede formar parte de los órganos técnicos de selección el personal que, en el marco del sistema de carrera profesional horizontal, tenga reconocido un grado de desarrollo personal superior al de acceso.
113. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana:
- a) Contra las resoluciones de los órganos técnicos de selección y de las comisiones de selección, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante la autoridad que los nombró.
 - b) En ningún caso los órganos técnicos de selección podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número de personas aprobadas superior al de vacantes convocadas.
 - c) Las resoluciones de las comisiones de valoración de los concursos para la provisión de puestos vinculan a las mismas y a la administración.
 - d) El personal directivo profesional puede formar parte de los órganos de selección
114. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana:
- a) A efectos de poder renunciar a un puesto adjudicado mediante concurso, se entiende que dos convocatorias son concurrentes cuando, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la resolución de adjudicación de la otra.
 - b) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento de remoción del puesto de trabajo, la administración y la persona afectada podrán acordar su finalización y la adscripción provisional de esta a otro puesto de trabajo, siempre que sea en el mismo departamento.
 - c) Los nombramientos de personal funcionario para el desempeño de puestos mediante el sistema de libre designación se efectúan discrecionalmente mediante resolución del órgano competente, sin necesidad de motivación.
 - d) La convocatoria de provisión de puestos de trabajo por libre designación se efectúa por resolución de la conselleria u organismo al que estén adscritos, que ha de publicarse en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.
115. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
- a) Las empresas pueden inscribir voluntariamente sus planes de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas previsto en la citada Ley Orgánica 3/2007.
 - b) Se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el cincuenta por ciento.
 - c) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición aparentemente neutra pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
 - d) La tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres se puede recabar de los tribunales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

- 116. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:**
- a) Si una empresa solicita el visado de su Plan de Igualdad al centro directivo de la administración de la Generalitat Valenciana con competencias en materia de mujeres e igualdad de género, se entenderá estimada la solicitud si transcurre un plazo de seis meses sin que se haya dictado resolución expresa.
 - b) Todos los nombramientos que realice el Consell para constituir o formar parte de órganos o instituciones deben garantizar la presencia igualitaria de mujeres y hombres.
 - c) La Defensoría de la Igualdad será desempeñada por el Síndic de Greuges, en la forma y condiciones que prevé su ley de creación.
 - d) La Conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell el ejercicio de la acción popular en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres nacidas en la Comunitat Valenciana, cualquiera que sea su lugar de residencia.
- 117. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:**
- a) Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se puedan celebrar contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.
 - b) Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
 - c) En los procesos penales en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
 - d) Las empresas con menos de 250 trabajadores no tienen obligación legal de elaborar e implantar planes de igualdad, pero pueden hacerlo de forma voluntaria, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
- 118. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:**
- a) Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público deben elaborar un plan de igualdad.
 - b) Los proyectos normativos han de incorporar un informe de impacto por razón de género que se elaborará por el centro directivo de la administración de la Generalitat Valenciana con competencias en materia de mujeres e igualdad de género.
 - c) El Consell ha de remitir a Les Corts un informe anual en el que preceptivamente se recojan, entre otros datos, los recursos humanos asistenciales y económicos destinados a la protección de las mujeres víctimas de malos tratos por cada una de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
 - d) El Observatorio de publicidad no sexista de la Comunitat Valenciana es un órgano dependiente y adscrito a la conselleria competente en materia de estadística, al que corresponde impulsar la desagregación de datos por sexos en las estadísticas oficiales.
- 119. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:**
- a) La acreditación de las situaciones que dan lugar al reconocimiento de los derechos de la funcionaria víctima de violencia de género requiere informe de los servicios de salud competentes.
 - b) La acreditación de las situaciones que dan lugar al reconocimiento de los derechos de la funcionaria víctima de violencia de género requiere informe del órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales sobre la procedencia de las medidas previstas.
 - c) Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de los funcionarios y de las funcionarias víctimas de violencia de género pueden acreditarse mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios en ese sentido.
 - d) Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de las funcionarias víctimas de violencia de género pueden acreditarse mediante cualquier título que esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulan el acceso a dichos derechos.

120. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
- a) Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, siempre que hayan formulado la oportuna denuncia ante el órgano judicial o administrativo competente.
 - b) El ejercicio efectivo de los derechos a la información, asistencia social integral y asistencia jurídica de las víctimas de violencia de género está en todo caso condicionado a la acreditación de las circunstancias personales, económicas o sociales de la víctima que lo justifican.
 - c) La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer debe garantizar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos, con especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.
 - d) Todas las empresas titulares de medios de comunicación social están obligadas a establecer medidas de autorregulación, con mecanismos de control y de resolución de conflictos eficaces, que garanticen la erradicación de ideas u opiniones favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres.

CONVOCATORIA 32/16
Acceso al cuerpo superior técnico de administración general
Turno promoción interna (modalidad C)

1)	C	41)	D	81)	D
2)	B	42)	A	82)	B
3)	C	43)	B	83)	B
4)	B	44)	C	84)	A
5)	C	45)	D	85)	C
6)	B	46)	D	86)	C
7)	A	47)	B	87)	B
8)	B	48)	C	88)	B
9)	C	49)	B	89)	B
10)	C	50)	C	90)	A
11)	A	51)	A	91)	B
12)	D	52)	D	92)	A
13)	A	53)	D	93)	B
14)	C	54)	C	94)	D
15)	D	55)	C	95)	D
16)	A	56)	A	96)	C
17)	C	57)	D	97)	A
18)	B	58)	A	98)	B
19)	C	59)	B	99)	C
20)	B	60)	B	100)	B
21)	D	61)	B	101)	B
22)	A	62)	C	102)	A
23)	D	63)	B	103)	A
24)	B	64)	D	104)	C
25)	B	65)	A	105)	C
26)	C	66)	D	106)	B
27)	C	67)	D	107)	D
28)	B	68)	C	108)	C
29)	B	69)	C	109)	D
30)	A	70)	B	110)	C
31)	B	71)	C	111)	B
32)	D	72)	D	112)	A
33)	C	73)	A	113)	C
34)	D	74)	D	114)	A
35)	C	75)	C	115)	D
36)	A	76)	B	116)	C
37)	C	77)	A	117)	B
38)	A	78)	C	118)	A
39)	B	79)	D	119)	D
40)	A	80)	C	120)	C

